Idees força

1. La CE estableix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats s'han d'interpretar de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries.
2. Els drets constitucionals previstos a la CE poden classificar-se en: drets personals, drets de participació, drets econòmics i socials.
3. Els drets que han de ser respectats per garantir que els processos penals es desenvolupen d'acord amb la CE són els següents: dret a la llibertat, dret a la inviolabilitat del domicili, dret al secret de les comunicacions, dret a la tutela judicial efectiva.
4. Les garanties per a la protecció dels drets es classifiquen en tres grups: normatives (la vinculació de tots els poders públics als drets i les llibertats, el principi de reserva de llei i la rigidesa de la Constitució espanyola), institucionals (el Defensor del Poble) i jurisdiccionals (el recurs d'empara ordinari, el recurs d'empara constitucional i el procediment de tutela dels drets previst al Conveni europeu de drets humans).
5. La CE preveu que, en determinades situacions, és possible suspendre l'exercici d'alguns dels drets reconeguts. Aquesta possible suspensió ha de ser interpretada sempre de manera restrictiva atès que només es justifica en un estat democràtic per a la defensa dels drets constitucionals quan determinades accions limiten o impedeixen de fet el seu exercici, o posen en perill l'ordenament de la comunitat estatal.

Glossari

Actuar d'ofici o a instància de part
Assistència lletrada
Comparèixer
Comunitat política
Constitucionalista
Contenciós administratiu
Convicció
Dogmàtic
Dret natural
Drets constitucionals
Efectivitat
Escorcolls
Esfera privada de la ciutadania
Estat d'excepció
Estat de dret
Estat de setge
Estat social
Garanties normatives
Inalienable
Insurrecció
Internacionalització
Jurisprudència
Normatives civils
Pluralisme polític
Poder públic
Principi de preferència i sumarietat
Proves invàlides
Recurs subsidiari
Resolució desestimatòria
Resolució estimatòria
Suspensió general o individual
Titulars dels drets
Tutela ordinària dels drets
Voluntat estatal